P U T U S A N
Nomor 219/Pid.Sus/2026/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOUNGGA PRADANA RUSTIAN BIN AAN RUSTIAN;**

2. Tempat lahir : Garut;

3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/18 Juni 1998;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kampung Mekar Sari, RT. 002/RW. 015, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dan/atau Kampung Mekar Sari, RT. 005/RW. 015, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juni 2026, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan tanggal 21 Juni 2026;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2026 sampai dengan tanggal 29 Juli 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penuntut Umum sejak tangal 30 Juli 2026 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2026;

4. Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 11 September 2026;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 12 September 2026 sampai dengan tanggal 10 November 2026;

Terdakwa didampingi oleh Asep Saeful, S.H., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) Garut, beralamat di Perum Agnia Persada Blok C8, Jalan Guntur Melati, RT 04/RW 21, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 219/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 20 Agustus 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 219/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 13 Agustus 2026 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 219/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 27 Agustus 2026 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2026/PN Grt tanggal 13 Agustus 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *jo*. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair 141 (seratus empat puluh satu) hari penjara, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok bekas warna hitam bertuliskan Jazzy Poppin warna hitam dengan berat bruto 14,12 (empat belas koma dua belas);
   - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sojikyo;
   - 3 (tiga) pack plastik klip bening;
   - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
   - 1 (satu) buah doble tape warna hijau;
   - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
   - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
   - 10 (sepuluh) buah sedotan plastik bening;
   - 58 (lima puluh delapan) buah sedotan warna hitam;
   - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
   - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
   - 1 (satu) buah tas ransel warna merah;

   dirampas untuk dimusnahkan.
   - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 warna putih dengan nomor Imei (slot 1): 860467071586812, Imei (slot 2): 860467071586804;

   dirampas untuk negara.
   - 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar aplikasi Whatsapp;

   terlampir dalam berkas perkara.
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam merah Nomor Polisi: F 2784 UAG, Nomor Rangka: MH1KC8216GK022453 Nomor Mesin: KC82E1021389 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
   - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Yana Nomor Polisi: F 2784 UAG, Nomor Rangka: MH1KC8216GK022453, Nomor Mesin: KC82E1021389;

   dikembalikan kepada Saksi Ceng Cholis Syarif Hidayat Bin (Alm) Dasep Hidayat.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Advokatnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana, Terdakwa mengaku terus terang dalam pemeriksaan di persidangan dan Terdakwa belum pernah dipidana serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Advokatnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Advokatnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No.Reg.Perk: PDM-66/Enz.2/GRT/07/2026 tanggal 30 Juli 2026 sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian bersama dengan DRNH (DPO), pada hari Senin, 01 Juni 2026 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2026 atau setidak-tidaknya pada tahun 2026, beralamatkan di Jalan Guntur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 01 Juni 2026 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian sedang berada di rumah orang tua Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian yang beralamatkan di Kampung Mekar Sari, RT. 002/RW. 015, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, lalu Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian menghubungi DRNH (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian meminta pekerjaan kepada DRNH (DPO) untuk menjadi kurir narkotika, setelah itu DRNH (DPO) mengiyakan permintaan Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian, selanjutnya DRNH (DPO) menyuruh Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

standby (menunggu) di daerah Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian berangkat menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna hitam merah Nomor Polisi: F 2784 UAG, Nomor Rangka: MH1KC8216GK022453, Nomor Mesin: KC82E1021389, sesampainya disana lalu Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian mengabarkan DRNH (DPO) setelah itu DRNH (DPO) mengirimkan peta lokasi (maps) tempat narkotika jenis shabu disimpan yaitu di daerah Jalan Guntur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, selanjutnya Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian berangkat ke peta lokasi (maps) tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Jazzy Poppin, kemudian Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian memberitahu DRNH (DPO) apabila narkotika jenis shabu tersebut telah berhasil Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian ambil, lalu DRNH (DPO) menyuruh Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian untuk menimbang narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian berangkat menuju rumah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Mekar Sari, RT. 005/RW. 015, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, namun sekira pukul 17.30 WIB saat berada di perjalanan yakni di Jalan Papandayan, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian diamankan oleh Saksi Panji Setiawan bin Wawan dan Saksi Ilham Buhori bin Undang selaku Anggota Kepolisian, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok bekas warna hitam bertuliskan Jazzy Poppin warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2669 warna putih dengan Nomor IMEI (Slot 1): 860467071586812, IMEI (Slot 2): 860467071586804;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Yana Nomor Polisi: F 2784 UAG, Nomor Rangka: MH1KC8216GK022453, Nomor Mesin: KC82E1021389;
- Bukti percakapan Aplikasi Whatsapp.

- Kemudian dilakukan pengembangan menuju rumah kontrakan Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian yang beralamatkan di Kampung Mekar Sari, RT. 005/RW. 015, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, sesampainya disana dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sojikyo;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 10 (sepuluh) buah sedotan plastik bening;
- 58 (lima puluh delapan) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih; dan
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Juni 2026, atas barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian, berjumlah 1 (satu) paket dengan berat bruto 14,12 (empat belas koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3946/NNF/2026 tanggal 2 Juli 2026, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian, yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok “Jazzy Poppin” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,5463 gram, diberi nomor barang bukti 3951/2026/NF diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3951/2026/NF, berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 442.5/1235/VI/Labkes/2026 tanggal 02 Juni 2026, terhadap Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian hasil pemeriksaan test urine yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2026 jam 12.00 WIB, test bersifat penyaring (screening test), dinyatakan Positif Metamphetamine;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian melakukan permufakatan dengan DRNH (DPO) mendapatkan/memperoleh/mengambil narkotika jenis shabu adalah untuk dijualkan/diedarkan oleh Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian agar mendapatkan keuntungan dan juga untuk Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian konsumsi;

- Bahwa Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu, serta Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian tersebut telah melanggar hukum dan Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian menyesalinya.

Perbuatan Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *jo.* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian bersama dengan DRNH (DPO), pada hari Senin tanggal 01 Juni 2026 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2026 atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak-tidaknya pada tahun 2026, beralamatkan di Jalan Papandayan, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 01 Juni 2026 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian sedang berada di rumah orang tua Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian yang beralamatkan di Kampung Mekar Sari, RT. 002/RW. 015, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, lalu Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian menghubungi DRNH (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian meminta pekerjaan kepada DRNH (DPO) untuk menjadi kurir narkotika, setelah itu DRNH (DPO) mengiyakan permintaan Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian, selanjutnya DRNH (DPO) menyuruh Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian untuk standby (menunggu) di daerah Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, kemudian Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian berangkat menuju lokasi tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB150R warna hitam merah Nomor Polisi: F 2784 UAG, Nomor Rangka: MH1KC8216GK022453, Nomor Mesin: KC82E1021389, sesampainya disana lalu Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian mengabarkan DRNH (DPO) setelah itu DRNH (DPO) mengirimkan peta lokasi (maps) tempat narkotika jenis shabu disimpan yaitu di daerah Jalan Guntur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, selanjutnya Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian berangkat ke peta lokasi (maps) tersebut dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Jazzy Poppin, kemudian Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian memberitahu DRNH (DPO) apabila narkotika jenis shabu tersebut telah berhasil Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian ambil, lalu DRNH (DPO) menyuruh Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rustian untuk menimbang narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian berangkat menuju rumah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Mekar Sari, RT. 005/RW. 015, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, namun sekira pukul 17.30 WIB saat berada di perjalanan yakni di Jalan Papandayan, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian diamankan oleh Saksi Panji Setiawan bin Wawan dan Saksi Ilham Buhori bin Undang selaku Anggota Kepolisian, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok bekas warna hitam bertuliskan Jazzy Poppin warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe CPH2669 warna putih dengan Nomor IMEI (Slot 1): 860467071586812, IMEI (Slot 2): 860467071586804;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Yana Nomor Polisi: F 2784 UAG, Nomor Rangka: MH1KC8216GK022453, Nomor Mesin: KC82E1021389;
- Bukti percakapan Aplikasi Whatsapp.

- Kemudian dilakukan pengembangan menuju rumah kontrakan Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian yang beralamatkan di Kampung Mekar Sari, RT. 005/RW. 015, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, sesampainya disana dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk SOJIKYO;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 10 (sepuluh) buah sedotan plastik bening;
- 58 (lima puluh delapan) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih; dan
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Juni 2026, atas barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian, berjumlah 1 (satu) paket dengan berat bruto 14,12 (empat belas koma dua belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3946/NNF/2026 tanggal 2 Juli 2026, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian, yaitu berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok “Jazzy Poppin” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,5463 gram, diberi nomor barang bukti 3951/2026/NF diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 3951/2026/NF, berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 442.5/1235/VI/Labkes/2026 tanggal 02 Juni 2026, terhadap Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian hasil pemeriksaan test urine yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2026 jam 12.00 WIB, test bersifat penyaring (screening test), dinyatakan Positif Metamphetamine;

- Bahwa Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu, serta Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian tersebut telah melanggar hukum dan Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian menyesalinya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *jo.* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Advokatnya tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ceng Cholis Syarif Hidayat bin (alm) Dasep Hidayat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam merah No. Polisi: F-2784-UAG, No. Rangka: MH1KC8216GK022453, No. Mesin: KC82E1021389 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK milik Saksi telah dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
   - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
   - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi menggadaikan kendaraan milik Saksi tersebut kepada Terdakwa selama 1 (satu) minggu dan akan ditebus kembali oleh Saksi dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
   - Bahwa setelah sepakat, Saksi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam merah No. Polisi: F-2784-UAG No. Rangka: MH1KC8216GK022453 No. Mesin: KC82E1021389 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kepada Terdakwa;
   - Bahwa sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam merah No. Polisi: F-2784-UAG tersebut adalah milik Saksi sendiri dengan dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam merah No. Polisi: F-2784-UAG tersebut untuk mendapatkan atau memperoleh Narkotika jenis sabu;
   - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam merah No. Polisi: F-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2784-UAG No. Rangka: MH1KC8216GK022453 No. Mesin: KC82E1021389 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK kepada Saksi, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Panji Setiawan bin Wawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, 01 Juni 2026 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Papandayan, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Ilham Buhori menangkap Terdakwa, dilakukan pula penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan kembali kedalam bungkus rokok bekas warna hitam bertuliskan Jazzy Poppin warma hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2669 warna putih dengan nomor IMEI (slot 1): 860467071586812, IMEI (slot 2): 860467071586804;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam merah No. Polisi: F 2784 UAG No. Rangka: MH1KC8216GK022453 No. Mesin: KC82E1021389 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Yana No. Polisi: F 2784 UAG No. Rangka: MH1KC8216GK022453 No. Mesin: KC82E1021389
  - Bukti percakapan di aplikasi Whatssapp.

Kemudian dilakukan pula penggeledahan dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Mekar Sari, RT. 005/RW. 015, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, dengan disaksikan oleh Pemilik Kontrakan yang bernama Yasa Ishak dan ditemukan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk SOJIKYO;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah doble tape warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas wama biru;
- 10 (sepuluh) buah sedotan plastik bening;
- 58 (lima puluh delapan) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan
- 1 (satu) buah tas ransel wama merah.

Jadi total barang bukti narkotika jenis sabu yang berada pada penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 14,12 (empat belas koma dua belas) gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang mengaku bernama DRNH beralamat di Kecamatan Garut, Kabupaten Garut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari DRNH pada hari Senin, 01 Juni 2026 sekira pukul 17.00 WIB yang diambil dengan cara disimpan disuatu tempat atau dimapping oleh DRNH di daerah Jalan Guntur, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari DRNH adalah untuk membantu DRNH mengedarkan kembali narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa memiliki tugas untuk menimbang, mengemas, menyimpan atau maping narkotika jenis sabu tersebut. upah dari membantu DRNH tersebut yaitu berupa uang dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa cara Terdakwa membantu DRNH mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menimbang lalu mengemas selanjutnya menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di suatu daerah sesuai arahan dari DRNH. Setelah narkotika jenis sabu tersebut tersimpan, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan lokasi tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut di simpan kepada DRNH melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp750.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) gram dan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah tindakan melanggar hukum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Ilham Buhori bin Undang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, 01 Juni 2026 sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Papandayan, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi yang bernama Panji Setiawan bin Wawan menangkap Terdakwa, dilakukan pula penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan kembali kedalam bungkus rokok bekas warna hitam bertuliskan Jazzy Poppin warma hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2669 warna putih dengan nomor IMEI (slot 1): 860467071586812, IMEI (slot 2): 860467071586804;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam merah No. Polisi: F 2784 UAG No. Rangka: MH1KC8216GK022453 No. Mesin: KC82E1021389 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Yana No. Polisi: F 2784 UAG No. Rangka: MH1KC8216GK022453 No. Mesin: KC82E1021389
  - Bukti percakapan di aplikasi Whatssapp.

Kemudian dilakukan pula penggeledahan dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Mekar Sari, RT. 005/RW. 015, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut, dengan disaksikan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemilik kontrakan yang bernama Yasa Ishak dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk SOJIKYO;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah doble tape warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas wama biru;
- 10 (sepuluh) buah sedotan plastik bening;
- 58 (lima puluh delapan) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan
- 1 (satu) buah tas ransel wama merah.

Jadi total barang bukti narkotika jenis sabu yang berada pada penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 14,12 (empat belas koma dua belas) gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang mengaku bernama DRNH beralamat di Kecamatan Garut, Kabupaten Garut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis sabu dari DRNH pada hari Senin, 01 Juni 2026 sekira pukul 17.00 WIB yang diambil dengan cara disimpan disuatu tempat atau dimapping oleh DRNH di daerah Jalan Guntur, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari DRNH adalah untuk membantu DRNH mengedarkan kembali narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa memiliki tugas untuk menimbang, mengemas, menyimpan atau maping narkotika jenis sabu tersebut. Upah dari membantu DRNH tersebut yaitu berupa uang dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa cara Terdakwa membantu DRNH mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa menibang lalu mengemas selanjutnya menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di suatu daerah sesuai arahan dari DRNH. Setelah narkotika jenis sabu tersebut tersimpan, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan lokasi tempat dimana narkotika jenis sabu tersebut di simpan kepada DRNH melalui aplikasi Whatsapp;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa rencananya Terdakwa akan mendapatkan upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) gram dan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah tindakan melanggar hukum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Juni 2026, atas barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian, berjumlah 1 (satu) paket dengan berat bruto 14,12 (empat belas koma dua belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3946/NNF/2026 tanggal 2 Juli 2026, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian, yaitu berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok “Jazzy Poppin” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,5463 gram, diberi nomor barang bukti 3951/2026/NF, diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 1 Juni 2026, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Papandayan, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat ditangkap juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

  - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok bekas warna hitam bertuliskan Jazzy Poppin warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type CPH2669 warna putih dengan nomor IMEI (slot 1): 860467071586812, IMEI (slot 2): 860467071586804;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam merah No. Polisi: F 2784 UAG No. Rangka: MH1KC8216GK022453 No. Mesin: KC82E1021389 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Yana No. Polisi: F 2784 UAG No. Rangka: MH1KC8216GK022453 No. Mesin: KC82E1021389;
  - bukti percakapan di aplikasi Whatssapp.

- Bahwa selain itu, juga dilakukan penggeledahan dikontrakan Terdakwa yang berada di Kampung Mekar Sari, RT.005/RW.015, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, ditemukan barang bukti berupa:

  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sojikyo;
  - 3 (tiga) pack plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah lakban warna coklat;
  - 1 (satu) buah doble tape warna hijau;
  - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah korek gas warna biru;
  - 10 (sepuluh) buah sedotan plastik bening;
  - 58 (lima puluh delapan) buah sedotan warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah.

Jadi total barang bukti narkotika jenis sabu yang berada pada kekuasaan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 14,12 (empat belas koma dua belas) gram.

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 1 Juni 2026, sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa menghubungi DRNH melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud meminta pekerjaan menjadi kurir narkotika. Kemudian DRNH meyanggupinya dan menyuruh Terdakwa menunggu di daerah Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah tersebut. Saat telah sampai, Terdakwa kembali memberitahukan DRNH bahwa Terdakwa sudah berada di daerah Jayaraga, kemudian tidak berselang lama DRNH memberikan maps atau peta lokasi narkotika jenis sabu di daerah Jalan Guntur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dan mengambil narkotika jenis sabu sesuai maps atau peta lokasi yang diberikan DRNH. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB narkotika jenis sabu tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket disimpan dibekas bungkus rokok jazzy poppin ditindih batu di depan ruko kosong;

- Bahwa masih dihari yang sama saat Terdakwa sedang di jalan, DRNH kembali menyuruh Terdakwa untuk menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil, kemudian setelah itu Terdawka pulang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, namun pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian darl Satresnarkoba Polres Garut;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil mapping narkotika jenis sabu dari DRNH, Terdakwa menggunakan kendaraan bermotor CBR150

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna hitam merah milik Ceng Cholis Syarif Hidayat digadai kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari DRNH untuk di jual atau diedarkan kembali karena dijanjikan oleh DRNH akan diberi upah dan imbalan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di suatu daerah sesuai arahan atau petunjuk dari DRNH, setelah narkotika jenis sabu tersebut tersimpan, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan lokasi narkotika jenis sabu tersebut di simpan kepada DRNH melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari DRNH untuk diedarkan dari sekitar bulan Mei 2026 dan yang terakhir pada hari Senin, 01 Juni 2026;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) gram dan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis namun dalam hal ini Terdakwa baru mendapatkan upah berupa narkotika jenis sabu ukuran L (*large*) itupun upah sisa yang sebelumnya belum dibayarkan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok bekas warna hitam bertuliskan Jazzy Poppin warna hitam dengan berat bruto 14,12 (empat belas koma dua belas);

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 warna Putih dengan nomor IMEI (slot 1): 860467071586812, IMEI (slot 2): 860467071586804;

- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar aplikasi Whatsapp;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA CB150R warna hitam merah Nomor Polisi: F 2784 UAG Nomor Rangka: MH1KC8216GK022453 Nomor Mesin: KC82E1021389 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik YANA Nomor Polisi: F 2784 UAG Nomor Rangka: MH1KC8216GK022453 Nomor Mesin: KC82E1021389;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk SOJIKYO;

- 3 (tiga) pack plastik klip bening;

- 1 (satu) buah lakban warna coklat;

- 1 (satu) buah doble tape warna hijau;

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;

- 1 (satu) buah korek gas warna biru;

- 10 (sepuluh) buah sedotan plastik bening;

- 58 (lima puluh delapan) buah sedotan warna hitam;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;

- 1 (satu) buah tas ransel warna merah..

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 1 Juni 2026, sekira pukul 17.30 WIB, di Jalan Papandayan, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok bekas warna hitam bertuliskan Jazzy Poppin warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type CPH2669 warna putih dengan nomor IMEI (slot 1): 860467071586812, IMEI (slot 2): 860467071586804;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam merah No. Polisi: F 2784 UAG No. Rangka: MH1KC8216GK022453 No. Mesin: KC82E1021389 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Yana No. Polisi: F 2784 UAG No. Rangka: MH1KC8216GK022453 No. Mesin: KC82E1021389;
- bukti percakapan di aplikasi Whatssapp.

- Bahwa selain itu, juga dilakukan penggeledahan dikontrakan Terdakwa yang berada di Kampung Mekar Sari, RT.005/RW.015, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut, Kabupaten Garut, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sojikyo;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah doble tape warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 10 (sepuluh) buah sedotan plastik bening;
- 58 (lima puluh delapan) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah tas ransel warna merah.

Jadi total barang bukti narkotika jenis sabu yang berada pada kekuasaan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 14,12 (empat belas koma dua belas) gram.

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 1 Juni 2026, sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa menghubungi DRNH melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud meminta pekerjaan menjadi kurir narkotika. Kemudian DRNH meyanggupinya dan menyuruh Terdakwa menunggu di daerah Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah tersebut. Saat telah sampai, Terdakwa kembali memberitahukan DRNH bahwa Terdakwa sudah berada di daerah Jayaraga, kemudian tidak berselang lama DRNH memberikan maps atau peta lokasi narkotika jenis sabu di daerah Jalan Guntur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dan mengambil narkotika jenis sabu sesuai maps atau peta lokasi yang diberikan DRNH. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB narkotika jenis sabu tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket disimpan dibekas bungkus rokok jazzy poppin ditindih batu di depan ruko kosong;

- Bahwa masih dihari yang sama saat Terdakwa sedang di jalan, DRNH kembali menyuruh Terdakwa untuk menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil, kemudian setelah itu Terdawka pulang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, namun pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian darl Satresnarkoba Polres Garut;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil mapping narkotika jenis sabu dari DRNH, Terdakwa menggunakan kendaraan bermotor CBR150 warna hitam merah milik Ceng Cholis Syarif Hidayat digadai kepada Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari DRNH untuk di jual atau diedarkan kembali karena dijanjikan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DRNH akan diberi upah dan imbalan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di suatu daerah sesuai arahan atau petunjuk dari DRNH, setelah narkotika jenis sabu tersebut tersimpan, kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan lokasi narkotika jenis sabu tersebut di simpan kepada DRNH melalui aplikasi Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari DRNH untuk diedarkan dari sekitar bulan Mei 2026 dan yang terakhir pada hari Senin, 01 Juni 2026;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) gram dan bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menyimpan, menguasai dan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah tindakan melanggar hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan/Penimbangan Barang Bukti tanggal 01 Juni 2026, atas barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian, berjumlah 1 (satu) paket dengan berat bruto 14,12 (empat belas koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3946/NNF/2026 tanggal 2 Juli 2026, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian, yaitu berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok “Jazzy Poppin” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,5463 gram, diberi nomor barang bukti 3951/2026/NF, diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dakwaan primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, barulah Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Bahwa Terdakwa dalam dakwaan primer didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtpersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian sebagai Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) elemen yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dalam unsur ini mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Bahwa Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang *a quo*, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Bahwa narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk regensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala BPOM;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3946/NNF/2026 tanggal 2 Juli 2026, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian, yaitu berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok “Jazzy Poppin” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,5463 gram, diberi nomor barang bukti 3951/2026/NF, diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang melakukan penangkapan serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai ataupun mengedarkan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa oleh karena di muka persidangan diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin maupun wewenang apapun menurut hukum untuk menguasai dan mengedarkan, narkotika golongan I, maka Majelis Hakim memandang unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, 1 Juni 2026, sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa menghubungi DRNH melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud meminta pekerjaan menjadi kurir narkotika. Kemudian DRNH meyanggupinya dan menyuruh Terdakwa menunggu di daerah Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke daerah tersebut. Saat telah sampai, Terdakwa kembali memberitahukan DRNH bahwa Terdakwa sudah berada di daerah Jayaraga, kemudian tidak berselang lama DRNH memberikan maps atau peta lokasi narkotika jenis sabu di daerah Jalan Guntur, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dan mengambil narkotika jenis sabu sesuai maps atau peta lokasi yang diberikan DRNH. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB narkotika jenis sabu tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket disimpan dibekas bungkus rokok jazzy poppin ditindih batu di depan ruko kosong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa masih dihari yang sama saat Terdakwa sedang di jalan, DRNH kembali menyuruh Terdakwa untuk menimbang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil, kemudian setelah itu Terdawka pulang ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di daerah Sanding, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, namun pada saat Terdakwa pulang, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian darl Satresnarkoba Polres Garut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan pihak yang diperintah oleh DRNH selaku penjual atau pemilik narkotika jenis sabu untuk menyalurkan narkotika jenis sabu kepada pembeli sesuai dengan perintah yang telah diberikan oleh DRNH, dan atas peran yang telah Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa memperoleh imbalan berupa uang dan sejumlah narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai perantara jual beli karena Terdakwa menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, sehingga unsur pasal menjadi perantara jual beli telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam perantara jual beli oleh Terdakwa adalah narkotika jenis sabu yang termasuk dalam kategori narkotika golongan I bukan tanaman, hal tersebut dibuktikan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3946/NNF/2026 tanggal 2 Juli 2026, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian, yaitu berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok “Jazzy Poppin” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 13,5463 gram, diberi nomor barang bukti 3951/2026/NF, diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung narkotika jenis Metamfetamina (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 3946/NNF/2026 tanggal 2 Juli 2026 tersebut pula diketahui paket narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat berat netto 13,5463 gram, sehingga berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal terkait dengan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Bahwa pada hari Senin, 1 Juni 2026, sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa menghubungi DRNH melalui aplikasi Whatsapp dengan maksud meminta pekerjaan menjadi kurir narkotika. Kemudian DRNH meyanggupinya dan menyuruh Terdakwa menunggu di daerah Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berangkat dan mengambil narkotika jenis sabu sesuai maps atau peta lokasi yang diberikan DRNH. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB narkotika jenis sabu tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket disimpan dibekas bungkus rokok jazzy poppin ditindih batu di depan ruko kosong;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari DRNH untuk di jual atau diedarkan kembali karena dijanjikan oleh DRNH akan diberi upah dan imbalan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat permintaan Terdakwa untuk meminta pekerjaan kepada DRNH dan kesanggupan DRNH memberi pekerjaan kepada Terdakwa merupakan bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan DRNH, walaupun berdasarkan fakta hukum dipersidangan pekerjaan yang disepakati tersebut belum sepenuhnya diselesaikan oleh Terdakwa karena Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Garut, namun Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat, karena dalam ketentuan ini hanya dipersyaratkan terkait dengan permufakatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, bukan terhadap selesainya suatu tindak pidana narkotika. Berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait ketentuan pedoman pemidanaan yaitu antara lain:

a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.

Perbuatan Terdakwa yaitu bermufakat untuk melakukan perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dalam hal mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

Bahwa motif merupakan dorongan, hasrat, keinginan, dan tenaga penggerak lainnya yang berasal dari dalam diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan menyatakan faktor yang mendorong melakukan tindak pidana adalah karena ingin memperoleh keuntungan berupa uang dan bisa mengonsumsi narkotika jenis sabu. Bahwa yang dimaksud dengan tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai melalui suatu perbuatan. Tujuan Terdakwa memperoleh keuntungan dari bermufakat untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa, sedangkan tujuan mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah untuk memperoleh manfaat dari narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dikonsumsi.

c. Sikap batin pelaku tindak pidana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam memberi penilaian secara komprehensif dan objektif terkait sikap batin Terdakwa merujuk pada analisis terhadap motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, serta pengetahuan terkait akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Terdakwa mengetahui dan memahami perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan pidana, namun motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana lebih besar dari rasa takut akan akibat hukum yang timbul akibat perbuatan tersebut. Motif dan tujuan tersebut ditindaklanjuti Terdakwa dengan cara bermufakat dengan DRNH untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu.

d. Cara melakukan tindak pidana.

Bahwa perbuatan Terdakwa bermufakat dengan DRNH untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan berperan sebagai perantara dalam jual beli tersebut;

e. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa menyadari sejak awal perbuatan yang berkaitan dengan narkotika merupakan perbuatan yang dilarang, namun Terdakwa justru menyetujui ajakan dari DRNH untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu. Terdakwa baru merasa menyesal setelah ditangkap dan dihadapkan ke persidangan;

f. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa melakukan tindak pidana demi memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani, dan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

h. Pengaruh tindak pidana terhadap korban.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa walaupun tindak pidana narkotika sering dinyatakan sebagai tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*) namun secara tidak langsung, tindak pidana narkotika berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu antara lain kesehatan mental, keamanan, ekonomi, hingga stabilitas sosial;

i. Pemaafan dari korban.

Menimbang bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkan korban sehingga terhadap pemafaan korban tidak dapat dimintakan ataupun dipertimbangkan;

j. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sudah mempertimbangkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan dipandang sudah mendekati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok bekas warna hitam bertuliskan Jazzy Poppin warna hitam dengan berat bruto 14,12 (empat belas koma dua belas) gram, oleh karena merupakan barang yang peredaran dan penguasaannya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan barang bukti tersebut disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sojikyo;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah doble tape warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;
- 10 (sepuluh) buah sedotan plastik bening;
- 58 (lima puluh delapan) buah sedotan warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti ini haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo type A3 warna Putih dengan nomor IMEI (slot 1): 860467071586812, IMEI (slot 2): 860467071586804;

oleh karena barang bukti ini merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam merah Nomor Polisi: F 2784 UAG Nomor Rangka: MH1KC8216GK022453 Nomor Mesin: KC82E1021389 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Yana Nomor Polisi: F 2784 UAG Nomor Rangka: MH1KC8216GK022453 Nomor Mesin: KC82E1021389;

Oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti ini diketahui adalah milik Saksi Ceng Cholis Syarif Hidayat bin (alm) Dasep Hidayat, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Ceng Cholis Syarif Hidayat bin (alm) Dasep Hidayat.

- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar aplikasi WhatsApp;

Oleh karena barang bukti ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara, maka majelis hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Youngga Pradana Rustian bin Aan Rustian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak bermufakat jahat untuk melakukan perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 141 (seratus empat puluh satu) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang dimasukan kembali ke dalam bungkus rokok bekas warna hitam bertuliskan Jazzy Poppin warna hitam dengan berat bruto 14,12 (empat belas koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sojikyo;
- 3 (tiga) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah doble tape warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 10 (sepuluh) buah sedotan plastik bening;
- 58 (lima puluh delapan) buah sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah;

dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3 warna putih dengan nomor IMEI (slot 1): 860467071586812, IMEI (slot 2): 860467071586804;

dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB150R warna hitam merah Nomor Polisi: F 2784 UAG Nomor Rangka: MH1KC8216GK022453 Nomor Mesin: KC82E1021389 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nama pemilik Yana Nomor Polisi: F 2784 UAG Nomor Rangka: MH1KC8216GK022453 Nomor Mesin: KC82E1021389;

dikembalikan kepada Saksi Ceng Cholis Syarif Hidayat bin (alm) Dasep Hidayat.

- 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar aplikasi WhatsApp;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H. M.H., dan Ike Ari Kesuma, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waluyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Bimo Mahardhika Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Prama Widianugraha, S.H., M.H. Andre Trisandy, S.H., M.H.

Ike Ari Kesuma

Panitera Pengganti

Waluyo, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)